

0027387-53.2011.8.26.0309

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... a inexistência de acusação do autor de furto, apenas tendo sido relatado o ocorrido à Prefeitura, para tomada das providências cabíveis. Salientou acerca da não apresentação de nota fiscal quando da interpelação na data da abordagem.

Discorreu acerca da ausência de responsabilidade em indenizar qualquer eventual dano suportado pelo autor. Réplica às fls. 260/261.

Devidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

3ª Vara Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí - SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027387-53.2011.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0027387-53.2011.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Alessandro Osvaldo Pivi

Requerido e Réu:

Ethics Serviços de Vigilância e Segurança Ltda e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO

Vistos.

ALESSANDRO OSVALDO PIVI ajuizou pedido de indenização a título de danos morais em face de ETHICS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, SERGIO LUCENTE, MARCELO FRANCISCO DA SILVA E LAUDA EDITORA, CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA, alegando, em síntese, que no dia 07/11/2009, teria sido abordado por funcionário da empresa de segurança corré, sendo injustamente caluniado como furtador de uma lata de tinta pertencente à prefeitura. Alegou que, na oportunidade, teria apresentado a nota fiscal do bem, porém foi privado dele por quase um ano. Afirmou que seu nome teria sido apontado no jornal corréu como furtador de coisa pública. Narrou que, após todo o tramite processual administrativo, a denúncia teria restado arquivada perante a municipalidade e a Delegacia. Afirmou que teria sido alvo de apontamentos vexatórios, tendo sido alvo de calúnias. Assim, ajuizou a presente demanda requerendo indenização a título de danos morais no importe de 200 salários mínimos para cada corréu.

Emenda à inicial às fls. 158, retificando o valor atribuído à causa para R\$ 114.000,00.

Justiça gratuita deferida às fls. 162.

Devidamente citada, a corré Lauda Editora apresentou contestação às fls. 184/190, afirmando, em síntese, que apenas teria veiculado a notícia, cumprindo com seu dever de informação, sendo sequer informado o nome do autor na reportagem. Réplica às fls. 211/213.

Devidamente citada a corré Ethics apresentou contestação às fls. 234/242,

defendendo a legalidade da conduta realizada na data do evento. Discorreu acerca das suas funções estando dentre elas a de controladora de acesso de pessoas e veículos. Defendeu a inexistência de acusação do autor de furto, apenas tendo sido relatado o ocorrido à Prefeitura, para tomada das providências cabíveis. Salientou acerca da não apresentação de nota fiscal quando da interpelação na data da abordagem. Discorreu acerca da ausência de responsabilidade em indenizar qualquer eventual dano suportado pelo autor. Réplica às fls. 260/261.

Devidamente citado o corréu Marcelo apresentou contestação às fls. 263/ 278, alegando sua ilegitimidade, tendo em vista que apenas cumpriu o que seu superior hierárquico orientou. No mérito alegou que o autor faltaria com a verdade quando informou na inicial que na data dos fatos teria apresentado nota fiscal da tinta, tendo em vista que a do produto foi emitida apenas dois dias após o fato, sendo impossível sua apresentação na data dos fatos. Discorreu acerca da inexistência de danos morais indenizáveis e ainda impugnou o valor pleiteado. Réplica às fls. 290/291.

Devidamente citado, o corréu Sérgio apresentou contestação às fls. 309/327, alegando sua ilegitimidade de parte, tendo em vista que teria agido por mero temor hierárquico e nomeou a autoria o sr. Clóvis Marcelo Galvão. Discorreu acerca do processo administrativo instaurado em face do autor, sendo lá constatado que o vigilante que abordou o autor teria agido de acordo com o procedimento padrão determinado pela municipalidade. Discorreu acerca dos danos morais e do quantum pretendido pelo autor. Réplica fls. 333/334.

Às fls. 335 foi deferido o pedido de nomeação à autoria de Clóvis Marcelo Galvão, sendo determinada a anotação no polo passivo, mantendo-se os demais réus (fls. 340).

Devidamente citado, o corréu Clóvis apresentou contestação às fls. 348/361. Inicialmente, manifestou sua expressa recusa à nomeação à autoria. Afirmou que apesar de ser o superior hierárquico, não haveria comprovação de que os corréus teriam agido apenas em dever do cumprimento de sua ordem. Assim, ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda. Afirmou ainda que não teria abordado o autor e nem revistado seu veículo. Discorreu acerca da culpa exclusiva do autor pelo ocorrido, tendo em vista a não apresentação de nota fiscal do produto, sendo a lata de tinta idêntica às adquiridas pela municipalidade. Impugnou a nota fiscal apresentada, estando com data de dois dias após os fatos ocorridos e, ainda, tendo sido apresentada apenas quando instaurado procedimento administrativo. Defendeu o exercício regular do direito. Discorreu acerca da inexistência de dano moral indenizável. Réplica às fls. 370/375.

Informado o falecimento do corréu Sérgio Lucente, sendo suspenso o processamento dos autos.

Às fls. 448 foi deferida a habilitação dos seus herdeiros do corréu Sérgio. Os herdeiros do corréu Clóvis vieram aos autos informar do seu falecimento, requerendo sua habilitação às fls. 452, sendo acolhida a habilitação às fls. 459. Citação com hora certa da herdeira do corréu Sérgio às fls. 509, com manifestação às fls. 516. Fl. 537: citação

Às fls. 542 o autor requereu a aplicação dos efeitos da revelia.

Instadas a especificar provas, os herdeiros do corréu Sérgio requereram a sua exclusão do polo passivo. Demonstraram ainda, o desinteresse em audiência de conciliação e na produção de demais provas (fls. 547). O corréu Marcelo requereu a oitiva de testemunhas já apresentando o rol, sendo que todas são funcionárias da empresa Ethics, e assim a corré deveria informar os endereços para intimação (fls. 548). O autor requereu a oitiva de testemunhas, manifestando que o rol será oportunamente apresentado (fls. 550). Os herdeiros do corréu Clóvis manifestaram o desinteresse na produção de demais provas e ainda na designação de audiência de conciliação.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que as alegações feitas pelas partes e os documentos por elas apresentados permitem a prolação da sentença, não havendo a necessidade de produção de outras

provas, ante o que há de controverso nos autos.

É incontroverso que o autor foi abordado por funcionários da corr  Ethics, tendo sido com ele encontrada uma lata de tintas igual  s adquiridas pela municipalidade, sendo ent o questionado acerca da nota fiscal do bem.

Pois bem, inicialmente improcede o pleito autoral em rela  o   LAUDA EDITORA, CONSULTORIAS E COMUNICA  OES LTDA. Ocorre que da an lise do quanto alegado pelas partes, principalmente da p gina de jornal juntada  s fls. 154, verifico que da not cia n o constou qualquer dado indicativo da pessoa do autor. Assim, o jornal apenas se limitou   sua conduta jornal stica, publicando reportagem com mero intuito informativo, de fato de interesse p blico, sem cunho acusat rio.

N o se constata, portanto, qualquer conduta censur vel por parte do jornal corr u na divulga  o de mat ria jornal stica informativa, constando apenas mera narrativa de fatos objetivos, uma vez que a regra   de liberdade de imprensa, e a exce  o, sua restri  o, ante o interesse p blico existente.

Houve respeito ao dever da veracidade da informa  o, noticiando sem criar distor  es ou deturpar fatos.

Assim, a mat ria jornal stica veiculada, ao menos para efeito de responsabilidade civil, n o se d  pela inten  o ou isen  o de quem a elabora ou divulga, mas sim pelo interesse p blico, veracidade e pertin ncia de seu conte do.

O conte do   informativo, sem configurar abuso no direito de informa  o. Em que pese o autor a rep te ofensiva, a mat ria jornal stica est  respaldada por direito fundamental de status constitucional. Assim, tendo em vista que n o cometido nenhum il cito pelo jornal, improcede qualquer pleito indenizat rio.

Com rela  o   empresa de seguran a corr , da an lise do quanto relatado pelas partes nos autos, verifico que o autor, funcion rio da municipalidade, teria sido abordado na sa da do estacionamento, sendo que preposto da empresa de seguran a Ethics teria solicitado que abrisse o porta malas do ve culo. Assim, o autor teria procedido   abertura, franqueando o acesso ao seu porta malas, nada havendo de invasivo na conduta do funcion rio da empresa de seguran a corr , que agiu no exerc cio regular do direito.

Da an lise do alegado verifico que a revista foi realizada sem qualquer contato f sico, sendo solicitado que o autor procedesse   abertura de seu porta malas, o que ele o fez, sendo ali encontrada lata de tintas id ntica  s pertencentes   municipalidade.

Note-se, j , aqui, a situa  o que se desenhava. Sem qualquer m rito julgado, sem qualquer acusa  o, fato   que a tinta em quest o era a mesma utilizada pela municipalidade. Saindo de suas depend ncias, sem nota fiscal, num primeiro momento. Assim, foi requerida a nota fiscal do produto para demonstra  o de sua aquisi  o pelo autor, por m esse n o apresentou qualquer comprovante de compra do bem. Dessa forma, o produto foi retido para posterior tomada de provid ncias.

Verifica-se, dessarte, que a revista realizada, por si s , n o ofendeu   honra ou   intimidade do autor, n o restando configurada qualquer viola  o   sua dignidade, encaixando-se dentro do regular exerc cio do poder de fiscaliza  o das empresas de seguran a.

Saliente-se que a tutela privada do individuo se relativiza, tendo em vista que se deve sopesar a necessidade de seguran a de todos que estejam no local em que estabelecida a municipalidade, com a privacidade do indiv duo. Assim, n o h  que se falar em ofensa   tutela privada do indiv duo.

No presente caso, analisando o quanto relatado pelas partes, n o verifico nenhum abuso por parte dos funcion rios da empresa corr , sendo ainda que, em momento algum, foi noticiado que os funcion rios teriam acusado o autor de furtar bem p blico, apenas restando solicitada a apresenta  o da nota fiscal do produto, e uma vez que n o apresentada, a lata de tintas restou retida para posterior an lise da situa  o. A manuten  o da lata ap s reten  o, a priva  o da posse, veja-se, foi efetuada pelo poder p blico municipal, e n o pela empresa de seguran a em si.

Assim, inexistindo qualquer excesso da empresa de seguran a na abordagem do autor, improcede o pleito indenizat rio em rela  o a essa corr .

Improcede tamb m o pleito autoral em rela  o aos corr us pessoas f sicas tendo em vista que demonstrada a aus ncia de qualquer excesso de conduta na abordagem do

autor e ainda na posterior tomada de medidas cabíveis para apuração dos fatos. Ressalte-se que, conforme noticiado nos autos, a nota fiscal do produto somente foi apresentada quando da instauração de inquérito administrativo, o que faz cair por terra o argumento autoral de que teria apresentado a nota fiscal quando interpelado.

Assim, restou necessária a apuração dos fatos pela municipalidade, não havendo qualquer excesso por parte do secretário municipal de obras, sr. Clóvis.

Diante disto, de rigor a improcedência da ação.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, no entanto, ficando toda condenação sucumbencial sob os efeitos da gratuidade da justiça concedida.

P.R.I.C. arquivando-se oportunamente.

Jundiaí, 19 de dezembro de 2022.

Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA